

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Entre les soussignés :

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EMERGENCE en abrégée **SCI EMERGENCE**, dont le siège social est à Douala, Quartier AKWA au lieu-dit Salle des Fêtes, BP : 2854, Tel : 233 42 99 24, carte du contribuable N° M51512333087 H, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RC/DLA/2015B/1925, représentée par **Monsieur WOCHÉ DJEMMO Thierry**, son Gérant ;

Désignée dans tout ce qui va suivre le « **Client** » d'une part,

Et **Monsieur TAMWO OUAMBO Esaïe**, né le 04/09/1989 à Bafoussam, fils de OUAMBO Samuel et de MEGNE Monique, Menuisier Métallique, Carte Nationale d'Identité N°AA19777726, délivrée le 24/11/2025, Téléphone : 693773810 ;

Désignée dans tout ce qui va suivre le « **Prestataire** » d'autre part,
Le Client et le Prestataire sont désignés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ».

II EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIV :

Article 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet l'exécution en fourniture et main d'œuvre, des travaux de fabrication et pose de 10 portails en menuiserie métallique pour trois magasins de l'immeuble du Client sis au quartier Bonabéri-Bojongo dans la ville de Douala.

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes :

- Le devis estimatif du présent contrat (annexe 1) ;
- Le planning d'exécution des travaux du présent contrat (annexe 2) ;

Article 3 : OBLIGATIONS GENERALES

Le Prestataire s'oblige :

- Au respect du devis estimatif ;
- A la remise d'un planning d'exécution avant démarrage ;
- A valider au préalable les fournitures assurées par le Client ;
- Au respect de toutes les dispositions de sécurité en vigueur sur le chantier ;
- A faire toutes les observations qui lui paraissent opportunes au regard des règles de son art sur les études de conception ou d'exécution qui lui sont communiquées ;
- A s'interdire d'exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout intervenant autre que le Client ou son mandataire ;
- A recruter un personnel ayant les compétences techniques et professionnelles nécessaires pour mener à bien les travaux ;
- Au respect scrupuleux du planning d'exécution des travaux ;
- Au nettoyage du site pour en ce qui concerne les déchets résultant de ses travaux.

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable du non-respect des termes et conditions lorsque ladite Partie a été entravée, retardée ou empêchée de se conformer à ces termes et conditions par la survenance d'un événement constituant un cas de force majeure qu'elle a notifié conformément au présent article ; dans un tel cas, le délai imparti pour l'exécution des obligations concernées sera augmenté de la durée pendant laquelle le cas de force majeure aura entravé, retardé ou empêché la Partie concernée dans l'exécution des présentes.

Il y a cas de force majeure chaque fois qu'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur entraîne, retarde ou empêche l'une des parties d'exécuter l'une quelconque des obligations. En cas de force majeure, les Parties ne pourront être tenues responsables du non-respect des termes et conditions de la présente Convention, si l'empêchement résulte d'un cas de force majeure qu'elle a notifié à l'autre Partie dans les huit (8) jours l'après l'événement constituant un cas de force majeure ou empêchée de se conformer à ces termes et conditions. En cas de force majeure, la Partie dont les obligations, sont affectées, informera dans les huit (8) jours l'autre Partie en lui fournissant l'ensemble des justificatifs, établissant la réalité du cas de force majeure et fera le nécessaire pour remédier sans délai à la situation ainsi créée en prenant les mesures adaptées.

Le présent contrat est conçu pour être exécuté dans les conditions suivantes :

- La durée du contrat pourra être prorogée dans les cas suivants : Missions du Prestataire telles que la remise du bon de commande au Prestataire.
- En cas de modifications apportées par le Client aux travaux supplémentaires non prévus dans le présent contrat ;

prévues aux présentes ;

Article 6 : DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée de 45 (quarante-cinq) jours. Il prend effet à compter de la remise du bon de commande au Prestataire.

La durée du contrat pourra être prorogée dans les cas suivants :

Les cas de modifications apportées par le Client aux Missions du Prestataire telles que

Article 5 : LIEU D'EXECUTION

Le lieu d'exécution du présent contrat est l'immeuble du Client sis à Douala conformément à l'article 1 du présent contrat.

- Client s'oblige :**
- A s'acquitter de la rémunération du prestataire conformément au présent contrat ;
 - Au contrôle du respect de toutes les dispositions du présent contrat par le Prestataire.
- Article 4 : CONSISTANCE DES TRAVAUX**
- Les travaux à exécuter consistent en la fabrication et pose de portails y compris toutes sujétions, suivant les caractéristiques ci-après :
- 2 portails de section 0,9x2m dont l'un pour la douche extérieure et l'autre pour le local technique ;
 - 2 portails à deux battants avec portillon :
 - ❖ L'un de 4m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ L'autre de Longueur 3m et Hauteur 4,5m ;
 - 6 portails à 2 battants sans portillon dont :
 - ❖ 3 portails de 5m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ 1 portail de 4m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ 1 portail de 3m de Longueur et 4,5m de Hauteur
 - ❖ 1 portail de 3m de Longueur et 3m de Hauteur.

Article 7 : MONTANT DU CONTRAT
Le montant du présent contrat est fixé à FCFA 6 423 097 (six millions quatre cent vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept francs).

Le montant du marché ainsi convenu est ferme, définitif et non révisable.
Toutefois, il pourra être modifié en cas de modification des travaux.

Article 8 : MODALITES DE PAIEMENT
Les Paiements seront effectués suivant l'avancement des travaux, en espèces, par chèque ou par virement selon la convenance du Client. Toute demande de paiement doit faire l'objet d'une facture émise par le Prestataire.

Article 9 : ACHAT DES MATERIAUX
Le Contrat étant conclu en fourniture et pose, la fourniture des matériaux incombe au Prestataire qui en a de ce fait la charge de leur achat. Il est tenu d'utiliser exclusivement le matériel et matériaux de quincaillerie provenant de SOREPCO SA, sauf en cas de force majeure ou défaut de stock, sous la condition que les matériaux concernés figurent dans le plan de commande initial fourni par lui au Maître d'Ouvrage.
La maintenance, la réception, le stockage et le contrôle des matériels et matériaux livrés sur le chantier pour la réalisation des travaux objet du présent contrat sont à la charge du Prestataire.
Pour tout déchargement exécuté au-delà de 2 heures suivant l'arrivée du véhicule sur le site, le Prestataire subira une pénalité de 15 000 FCFA applicable toutes les 2 heures jusqu'au déchargement complet du véhicule.
Le Prestataire est tenu de faire approuver par le Client ou son représentant, tous les matériaux achetés hors de SOREPCO.

Article 10 : SECURITE DU CHANTIER.

La sécurité générale du chantier est à la charge du Client.
En revanche, la sécurité du magasin de stockage du matériel est réservée particulièrement au Prestataire. Il supportera donc seul, les pertes qui pourraient y être enregistrées.
Les prestations réceptionnées et endommagées par des tiers seront reprises par le Prestataire moyennant une réclamation à convenir avec le Client.
L'attestation d'assurance professionnelle et celle du Chef d'Entreprise du Prestataire seront transmises au Client avant le démarrage des travaux.

Article 11 : ASSURANCE

Le Prestataire s'assurera contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et celle du Chef d'entreprise.
L'attestation d'assurance professionnelle et celle du Chef d'Entreprise du Prestataire seront transmises au Client avant le démarrage des travaux.

Article 12 : CONTROLE DES TRAVAUX

Le contrôle des travaux est assuré par le Client ou toute autre personne mandatée par ce dernier.
Le prestataire est tenu de leur accorder toutes les facilités utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

Article 13 : RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

receptions provisoires et définitives des travaux auront lieu à la fin des travaux. Le prestataire la demande de réception auprès du Client qui convoquera la commission de réception après être assuré que toutes les prestations ont été effectivement exécutées et ceci conformément aux spécifications contractuelles.

Article 14 : RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie est de 05% du montant global du marché et sera remboursé au prestataire au terme du délai de garantie de 6 mois suivant la réception définitive.

Article 15 : PENALITES

En cas de non-respect du délai de livraison du chantier imputable au Prestataire, celui-ci subira une pénalité de retard de 15 000 FCFA par jour de retard.

La pénalité sera appliquée de plein droit sans aucune formalité particulière et le montant déduit de la retenue de garantie.

Article 16 : RESPONSABILITE

Le Prestataire est directement et personnellement responsable des prestations comprises dans le présent contrat.

Le Prestataire est tenu de fournir la main d'œuvre qualifiée, de rémunérer son personnel et de s'acquitter de ses charges patronales.

Le prestataire est tenu responsable de la qualité du matériel utilisé pour les travaux.

Le Prestataire est responsable de tous préjudices subis par le Client ou les Tiers et relevant de sa responsabilité.

Article 17 : CONFIDENTIALITE.

Toutes les informations contenues dans le contrat sont confidentielles et ne doivent pas être communiquées à des tiers sans le consentement signé des deux Parties du contrat.

Article 18 : RESILIATION

Tout manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat, huit (08) jours après une mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet.

Article 19 : LITIGE

En cas de litige né au cours de l'exécution du présent contrat, le tribunal compétent est, à défaut d'arrangement à l'amiable, celui du lieu de l'exécution des travaux.

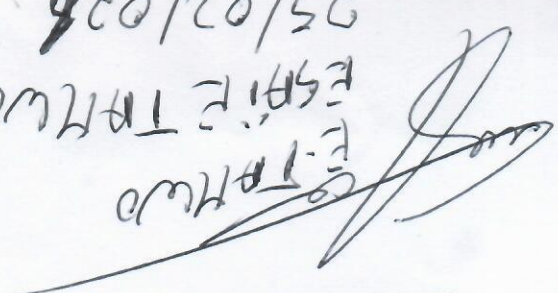
Article 20 : L'ELECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.

Fait en deux exemplaires, à Douala le 19 février 2026.

Le Client

Le Prestataire


E. TRAWO
ESRIF TRAWO
25/02/2026